คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๘

บริษัท ข จำกัด โจทก์

นางสาว ส จำเลย ที่ ๑

นาย ป จำเลย ที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลย คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๑,๔๒๐ บาท ให้แก่นาย น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยทั้งสองดังกล่าว เนื่องจากโจทก์เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ก จำกัด เดิม นาย น ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและเป็นผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว และเป็นกรรมการโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การดำรงตำแหน่งดังกล่าว นาย น จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ข จำกัด เพียงแห่งเดียววันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษกับนาย น เป็นเหตุให้นาย น เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้นาย น ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น (ถ้ามี) เป็นเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงบริษัท ข จำกัด นาย น จึงเปลี่ยนสถานะตนเองเข้ามาเป็นลูกจ้างของโจทก์เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่อไป เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต และไม่ได้ขออนุมัติ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออัตรากำลังคน รวมทั้งไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ข จำกัด หลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว โจทก์ไม่ให้นาย น เข้ามาเกี่ยวข้องและดำเนินการใด ๆ รวมทั้งไม่จ่ายค่าจ้างให้และนาย น ไม่ได้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์และบริษัท ก จำกัด อีกต่อไป นาย น จึงไม่มีสภาพการเป็นลูกจ้างของโจทก์ และสิ้นนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างกับโจทก์นับแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น ทำงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างฟ้องกรรมการบริษัทในขณะนั้นเป็นนายจ้างกรรมการของโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วย รวมทั้งประกาศฉบับลงวันที่

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ไปรายงานตัว ณ สำนักงานใหญ่พร้อมให้นำเอกสารต่าง ๆ มามอบให้กรรมการชุดปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์จึงเป็นนายจ้างที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่นาย น นั้น จึงไม่ถูกต้อง และที่จำเลยทั้งสองวินิจฉัยว่าสำนักงานเลขที่ A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งของโจทก์นั้น สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่ทำการของโจทก์ และโจทก์ไม่เคยรับเอาการงานใด ๆ จากนาย น ตามที่อ้าง การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์ มีสิทธิได้รับค่าจ้างของการทำงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ย จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองสอบสวนข้อเท็จจริงจากโจทก์และนาย น ผู้ยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสองแล้วเห็นว่า เมื่อนาย น ดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ หากคณะกรรมการโจทก์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในการดำเนินกิจการก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างอีกทั้งโจทก์ตกลงรับนาย น เข้าทำงานโดยการทำสัญญาจ้างพร้อมระบุค่าตอบแทนในการทำงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน ถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าเป็นนายจ้างของนาย น แล้ว ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างโจทก์ฟ้องกรรมการโจทก์ ณ ขณะนั้นว่าเป็นนายจ้างให้รับผิดตามกฎหมายแรงงาน กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วย นอกจากนี้โจทก์มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในนามบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์เรียกให้ไปรายงานตัวพร้อมนำบรรดาเอกสารมามอบให้แก่กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงอำนาจควบคุมบังคับปัญชาของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง นาย น ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานเลขที่ A อันเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์อีกแห่งหนึ่ง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ และนาย น ส่งผลงานของการทำงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์แล้วโจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้แก่นาย น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่นาย น แต่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามข้อมูลบริษัทโจทก์ระบุว่านาย น ดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ในระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับมีสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับนาย น และมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่นาย น มาโดยตลอด โจทก์ประกาศเรียกให้นาย น และลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กรรมการโจทก์ เป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ สำนักงานเลขที่ A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์

เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไปตรวจสอบสถานที่ทำงานดังกล่าว พบพนักงานทำงานอยู่ ข้อกล่าวอ้างในเรื่องที่นาย น ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ลงโทษให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด มิได้เป็นการห้ามมิให้นาย น ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์กับนาย น จึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันตามกฎหมาย โจทก์มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้แก่นาย น คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์ไม่ใช่การโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล แต่เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์อ้างว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับนาย น ทำขึ้นโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจบังคับบัญชานาย น นาย น ไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์และไม่ได้ทำงานให้แก่โจทก์ และสำนักงานเลขที่ A ไม่ใช่สถานที่ทำงานของโจทก์ แม้อุทธรณ์ของโจทก์จะมีการหยิบยกข้อเท็จจริงต่าง ๆ และอ้างคำเบิกความพยานบุคคลประกอบพยานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแต่เป็นเพียงการบรรยายไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อแสดงให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามคำฟ้องโจทก์อย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย หาใช่อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแต่อย่างใดไม่ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแล้วพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับนาย น เป็นไปโดยมีพิรุธน่าสงสัย ไม่ชอบ ไม่สุจริต จึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันโจทก์ การทำงานของนาย น ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด นาย น ไม่เคยส่งผลงานหรือรายงาน งานที่ได้ทำให้แก่กรรมการโจทก์ชุดใหม่ เป็นการไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจ้างให้แก่โจทก์ โจทก์และนาย น จึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง การย้ายสถานที่ทำงานไปยังสำนักงานเลขที่ A เกิดขึ้นก่อนที่ นาย น อ้างว่ามีการทำสัญญาจ้างเกิดขึ้น และสถานที่ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกับโจทก์สถานที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่สถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์ เห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่านาย น ไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์ ตั้งแต่ชั้นออกคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ซึ่งการพิจารณาว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่มีหลักสำคัญตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา

ของนายจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้ถือให้สิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กล่าวคือ นายจ้างมีหน้าที่จัดหางานและมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำโดยจ่ายค่าจ้างให้ และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากหน้าที่ทำการงานนั้นภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง การพิจารณาว่าโจทก์กับนาย น มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ในระหว่างสัญญาของโจทก์กับนาย น ว่ามีการปฏิบัติต่อกันอย่างไรประกอบด้วย ซึ่งมีหลายประการ เช่น งานที่นาย น ทำให้แก่โจทก์นั้นเป็นงานใดบ้างที่โจทก์มอบหมายให้รับผิดชอบ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร นาย น ได้ทำงานเช่นว่านั้นหรือไม่ เหตุใดโจทก์ยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้แก่นาย น เป็นจำนวนเงินที่สูงมากเช่นนั้น โดยโจทก์มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด โจทก์มีรายได้มาจากทางใด โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีทะเบียนลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ อย่าไร นาย น ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนลูกจ้างหรือไม่ และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อนาย น เป็นอย่างไรมีการควบคุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละฝ่ายของบริษัท ก จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งนาย น ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ และนาย น ได้ทำงานดังกล่าวเพื่อได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานหรือไม่ มีการหักค่าจ้างนาย น เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหรือนาย น ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากโจทก์ เช่น เป็นสมาชิกการประกันภัยกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นต้น การจะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับนาย น นั้นมิใช่พิจารณาจากข้อความที่ระบุในเอกสารนั้นที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์กับนายโดยพิจารณาแต่เพียงข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการโจทก์ของนาย น ประกอบกับการทำสัญญาจ้าง ที่มีข้อความระบุว่า โจทก์ในฐานะนายจ้างตกลงรับนาย น ในฐานะลูกจ้างเข้าทำงาน มีการจ่ายค่าจ้างให้นาย น ตลอดมาและประกาศเรียกให้นาย น และลูกจ้างรายอื่น ๆ มารายงานตัวและให้นำบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบที่สำนักงานใหญ่ แล้ววินิจฉัยเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ในฐานะนายจ้าง ประกอบกับการสุ่มตรวจสถานที่ทำงานของจำเลยที่ ๑ รวมถึงพิจารณาจากสถานที่ทำงานสำนักงานเลขที่ A แล้ววินิจฉัยว่าเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์อีกแห่งหนึ่ง เพราะเป็นทรัพย์สินของบริษัทแม่ของโจทก์เพียงเท่านั้น โดยศาลแรงงานกลางไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจท์กับนาย น ว่ามีการปฏิบัติต่อกันในระหว่างสัญญาดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร แม้ประกาศเรียกให้ลูกจ้างมารายงานตัวและให้นำบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มาส่งมอบที่สำนักงานใหญ่ จะมีลักษณะคล้ายกับคำสั่งซึ่งแสดงถึงอำนาจบังคับบัญชาที่มีต่อลูกจ้างก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวมิใช่เอกสารที่ออกหรือสั่งการโดยโจทก์ และแม้ศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ พบเห็นพนักงานทำงาน ณ สำนักงานเลขที่ A จากการสุ่มตรวจก็ตาม แต่ศาลแรงงานกลางก็ไม่ได้รับฟังว่านาย น ทำงานใดให้แก่โจทก์ เหมาะสมที่จะได้รับค่าตอบแทนจากโจทก์เป็นจำนวนมากดังที่ได้เรียกร้องหรือไม่ ทั้งไม่ปรากฏว่านาย น ทำงานเช่นใดให้แก่โจทก์ ณ สถานที่ดังกล่าวจากที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นเป็นกรณีที่

ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพียงพอ แก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์กับนาย น มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ อันจะส่งผลต่อประเด็นแห่งคดีที่ว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ต่อไป นอกจากนี้โจทก์ยังได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่าหลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งลงโทษนาย น ทำให้นาย น ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด นาย น จึงเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างโจทก์เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนต่อไป โดยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออัตรากำลังคนไม่มีการขออนุมัติ และไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต แต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวไว้ ย่อมเป็นการวินิจฉัย ที่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญว่านาย น ต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่นาย น ทำสัญญากับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเช่นนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐาน และเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อน แล้วพิพากษาใหม่ ตามรูปคดีต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากพิพากษา ศาลแรงงานกลาง ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ในประเด็นว่า โจทก์กับนาย น มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นาย น ต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ นาย น ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา